

1515337-18.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Galizia Noriega

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... transeunte que informou a ocorrência do tráfico e lograram êxito em abordar o réu, o qual tinha em sua posse dinheiro e drogas variadas, em quantidade incompatível com o tráfico.

Interrogado, o réu, de 20 anos, confessou a prática do tráfico e disse que estava no delito fazia duas semanas. Sua esposa está grávida. Sua mãe mora no Rio Grande do Sul. Não estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1515337-18.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515337-18.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WILLIAM SPRENGER FARIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

WILLIAM SPRENGER FARIAS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de junho de 2021, por volta das 16h00min, na Rua José Aurélio da Cruz, altura do número 53, Jardim Ângela, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo, guardava e ocultava, para fins de tráfico, ou seja, para o consumo de terceiras pessoas, 34 (trinta e quatro) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 30,7g (trinta gramas e sete decigramas); 33 (trinta e três) pedras de "crack", com peso líquido de 4,1g (quatro gramas e um decigrama); e 11 (onze) porções de maconha, com peso líquido de 12,5g (doze gramas e cinco decigramas), substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 07/09). Auto de exibição e apreensão (fls.

10/11). Laudo de constatação (fls. 12/14). Laudo de exame químico toxicológico (fls. 124/126).

Folha de antecedentes e certidões (fls. 29/32 e 27/28)

Determinada a notificação do réu (fls. 77/78). O réu foi notificado (fls. 118).

Apresentada defesa prévia em favor do réu (fls. 136/137).

Recebida a denúncia e designada audiência virtual (fls. 110/111 e 134/135, 148).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e foi interrogado o acusado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo tráfico privilegiado, com a redução máxima, substituição por restritiva e apelo em liberdade.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, o redutor do § 4º, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a fixação do regime aberto e o apelo em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico toxicológico positivo para cocaína e tetrahidrocannabinol.

A autoria, de igual modo, restou devidamente demonstrada, na medida em que os policiais ouvidos em juízo relataram, de forma harmônica, como se deu a abordagem do réu e o encontro das drogas.

Os policiais civis ouvidos em juízo relataram que foram abordados por transeunte que informou a ocorrência do tráfico e lograram êxito em abordar o réu, o qual tinha em sua posse dinheiro e drogas variadas, em quantidade incompatível com o tráfico.

Interrogado, o réu, de 20 anos, confessou a prática do tráfico e disse que estava no delito fazia duas semanas. Sua esposa está grávida. Sua mãe mora no Rio Grande do Sul. Não estava conseguindo pagar o aluguel e aceitou o convite de um rapaz para entrar no tráfico. Já teve passagem por tráfico quando menor, mas ganhou o B0.

Vendia bala, água, salgadinho, em ônibus, no Jardim Angela. Estudou até a 8ª série e parou para trabalhar. Não conhecia os policiais.

O conjunto probatório é suficiente para a procedência da ação penal.

Os policiais não conheciam o réu e não teriam motivo para incriminá-lo indevidamente, nada havendo nos autos que retire a credibilidade de seus depoimentos, os quais estão em consonância com as demais provas produzidas.

O réu confessou o tráfico e a confissão encontra pleno respaldo na prova oral colhida em juízo e diante do conjunto probatório a absolvição do réu é meta impossível de se alcançar.

Caracterizado o delito de tráfico passo à fixação da pena com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico fixo a pena-base no mínimo legal, por ser o réu primário e não ostentar maus antecedentes. Pena-base, portanto, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase não há circunstâncias agravantes. Reconhecidas a menoridade e a confissão espontânea, sem reflexos na pena, pois no mínimo legal.

No terceiro estágio não há causas de aumento. Considerando a primariedade do réu, mister a aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com a redução máxima de 2/3, resultando a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de forma a ser deliberada em sede de execução, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade ora imposta; e no pagamento de mais 10 (dez)

dias-multa, no piso.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu WILLIAM SPRENGER FARIAS, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de forma a ser deliberada em sede de execução, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade ora imposta; e no pagamento de mais 10 (dez) dias-multa, no piso. por incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Faculto o apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Independentemente do trânsito em julgado, já tendo sido apresentado o exame químico toxicológico definitivo, autorizo a incineração da droga, nos termos do art. 32 da Lei nº 11.343/06. Oficie-se.

Decreto o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, por se tratar do produto da venda de drogas. Após o trânsito em julgado, oficie-se.

Deixo de condenar o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, em razão da atuação da Defensoria Pública do Estado.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA